

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2124/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประดิษฐ์ กาญจนบริรักษ์

จำเลย

นายประดิษฐ์ กาญจนบริรักษ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นจำคุก 6 เดือน 10 วัน ปรับ 5,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษตามนี้ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีทั้งปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย และ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น จำเลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฎีกา เพราะศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยชี้ขาดคดีไว้อย่างเคลือบคลุม ทั้งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่สำคัญยิ่งต่อรูปคดี ส่วนฎีกาที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยลงโทษจำเลยโดยมิได้วินิจฉัยในปัญหาข้อที่ 1 ของจำเลยจะเป็นการชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และในฎีกาข้อที่ 2.3 การที่จำเลยยังไม่รื้อบ้านตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เขตภาษีเจริญ ในทันที เพราะจำเลยมีเหตุและหรือข้อแก้ตัวอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368 ซึ่งตามหลักกฎหมายดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอีกเช่นกัน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 วรรคหนึ่ง จำคุก 10 วัน ปรับ 500 บาท กับมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ ฯลฯ อีกกระบวนหนึ่ง จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท รวมจำคุก 6 เดือน 10 วัน ปรับ 5,500 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้วนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 122)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 123)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อที่ว่าจำเลยรुकล้าที่สาธารณะหรือไม่จำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้แต่เพียงเล็กน้อย และคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาในข้อที่ว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อที่ว่าจำเลยรुकล้ำที่สาธารณะหรือไม่จำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้แต่เพียงเล็กน้อย และคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาในข้อที่ว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุชะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ